

Fondements conceptuels et théoriques de l'agencification publique

L'agencification désigne le processus de transformation administrative par lequel l'État central délègue l'exécution de missions spécifiques (techniques, de régulation ou de prestation de services) à des entités publiques autonomes, distinctes des ministères traditionnels, dotées de la personnalité juridique, d'un patrimoine propre et d'une flexibilité de gestion financière et de gestion du personnel. L'agence publique incarne ainsi une rupture avec le modèle d'intégration ministérielle directe, en introduisant une séparation structurelle entre les fonctions de conception stratégique des politiques publiques, conservées par les ministères, et les fonctions d'exécution opérationnelle, confiées à l'agence.

Les fondements théoriques de l'agencification s'enracinent principalement dans la théorie économique des organisations et les doctrines du Nouveau Management Public (NMP). La théorie des coûts de transaction, développée par Ronald Coase et Oliver Williamson, justifie la création d'agences comme une stratégie d'optimisation institutionnelle : face à la complexité et à la technicité croissantes de certaines missions (comme la régulation des télécommunications ou la gestion de grands projets d'infrastructure), la structure ministérielle classique s'avère trop lourde et génératrice de coûts de transaction élevés. L'agence offre une structure flexible, agile et spécialisée, capable de recruter des experts pointus au prix du marché et de réagir promptement aux évolutions de son secteur.

La théorie de l'agence (ou relation d'agence), théorisée par Michael Jensen et William Meckling, est également mobilisée. Elle formalise la relation entre le ministère de tutelle (le principal) et l'agence (l'agent). Le NMP postule que l'autonomie accordée à l'agent en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines doit être contrebalancée par un contrôle rigoureux des résultats ex post par le principal, matérialisé par une contractualisation pluriannuelle.

Enfin, la doctrine anglo-saxonne, sous l'impulsion de l'approche *Next Steps* initiée au Royaume-Uni sous Margaret Thatcher à la fin des années 1980, résume la philosophie de l'agencification par la formule « *letting managers manage* » (laisser les managers gérer). Elle repose sur l'hypothèse qu'un gestionnaire public libéré des contraintes du droit administratif classique (contrôle a priori des dépenses, règles rigides de la fonction publique statutaire) sera structurellement plus performant, plus efficient et plus proche des besoins des usagers.

Évolution historique et trajectoires de la prolifération des agences au Sénégal

La trajectoire historique de l'agencification au Sénégal reflète les mutations de sa gouvernance économique et la recherche permanente d'efficacité administrative face aux crises de développement. Au lendemain de l'indépendance, le modèle administratif sénégalais, fortement centralisé et inspiré du modèle jacobin français, privilégie les directions ministérielles classiques et les établissements publics à caractère administratif (EPA) ou industriel et commercial (EPIC).

La bascule vers le modèle des agences s'opère de manière empirique à la fin des années 1990 et s'accélère de façon exponentielle à partir de l'an 2000. Face aux lourdeurs des procédures des marchés publics et à l'incapacité de l'administration traditionnelle à absorber les financements des bailleurs de fonds internationaux, l'État sénégalais crée des structures de mission d'un genre

nouveau. L'acte fondateur de cette dynamique est la création en 2000 de l'Agence de Promotion de l'Investissement et des Grands Travaux (APIX), rattachée directement à la Présidence de la République pour contourner la bureaucratie ministérielle et piloter les projets phares de l'époque.

S'ensuit une décennie de prolifération incontrôlée, qualifiée par la doctrine de « république des agences ». Chaque ministère sectoriel a cherché à créer ses propres agences (ANAMO, ASER, AATR devenue AGEROUTE, ANACIM) pour disposer de structures d'exécution autonomes et de lignes budgétaires soustraites au contrôle de droit commun. Cette multiplication a engendré des chevauchements de compétences, une dilution des responsabilités ministérielles et une explosion des coûts de fonctionnement de l'État.

Face à cette anarchie institutionnelle, le Sénégal a entamé une phase de rationalisation et de normalisation juridique. L'aboutissement de cette reprise en main est la promulgation de la loi du 6 janvier 2014 fixant les règles de création et d'organisation des agences d'exécution. Ce texte historique harmonise le statut juridique des agences, encadre strictement leur création, définit leur gouvernance et réaffirme l'obligation de contrôle financier de l'État.

Mécanismes juridiques de fonctionnement, gouvernance et contrôle

Le fonctionnement des agences d'exécution au Sénégal est rigoureusement régi par la loi de 2014 et ses décrets d'application. Sur le plan juridique, l'agence d'exécution se distingue des établissements publics traditionnels par un statut hybride : elle est investie d'une mission d'intérêt général, mais son fonctionnement interne emprunte de nombreux outils aux règles du droit privé, notamment en matière de passation des contrats de travail et de gestion comptable.

La gouvernance de l'agence repose sur un organe délibérant, le Conseil d'Administration (ou Conseil de Surveillance), au sein duquel siègent les représentants de la Présidence, de la Primature, des ministères sectoriels et du ministère des Finances. Cet organe approuve le budget, les comptes annuels et le plan stratégique. L'organe exécutif est incarné par un Directeur Général, nommé par décret présidentiel, qui assure la gestion quotidienne et dispose de la qualité d'ordonnateur principal du budget de l'agence.

Le mécanisme central de pilotage de l'agence est le Contrat de Performance, conclu pour une durée pluriannuelle (généralement trois ans) entre l'agence, sa tutelle technique (le ministère sectoriel) et sa tutelle financière (le ministère des Finances). Ce document stratégique fixe les objectifs quantitatifs et qualitatifs assignés à l'agence, détaille les indicateurs de performance à atteindre et détermine le montant des subventions que l'État s'engage à lui verser en contrepartie.

Le régime financier des agences déroge aux règles de la comptabilité publique classique. L'agence n'est pas soumise au principe de l'unité de caisse de l'État ; ses fonds sont déposés dans des comptes bancaires de commerce, ce qui lui confère une grande réactivité opérationnelle. De plus, ses dépenses ne font pas l'objet d'un contrôle a priori du contrôleur financier de l'État.

Pour compenser cette dérogation exorbitante, la loi de 2014 met en place un dispositif strict de contrôle ex post. L'agence est soumise à un contrôle permanent exercé par un Agent Comptable, nommé par le ministère des Finances, qui veille à la régularité des paiements. Les comptes sont obligatoirement certifiés chaque année par un Commissaire aux comptes indépendant. Enfin, l'agence demeure sous le regard des corps de contrôle supérieurs de l'État, à savoir l'Inspection Générale d'État (IGE) et la Cour des Comptes, qui réalisent des audits réguliers de gestion et de performance.

Enjeux contemporains, objectifs de politiques publiques et paradoxes

Le maintien et l'optimisation des agences d'exécution au Sénégal répondent à des objectifs de politiques publiques cardinaux, mais soulèvent des paradoxes structurels majeurs. Le premier enjeu est la capacité d'absorption des capitaux extérieurs. Les partenaires au développement (Banque Mondiale, Banque Africaine de Développement) exigent des procédures de passation de marchés rapides et transparentes ainsi qu'une gestion de projet rigoureuse. Les agences d'exécution, par leur professionnalisme et leur flexibilité, offrent les garanties de gestion indispensables pour capter les milliards de francs CFA requis pour les infrastructures du Plan Sénégal Émergent (PSE).

Le deuxième enjeu est l'attraction et la rétention des hauts potentiels. La fonction publique sénégalaise, encadrée par une grille salariale rigide, peine à recruter des ingénieurs financiers, des experts en infrastructures ou des spécialistes du numérique. Le statut d'agence permet d'offrir des conditions de rémunération et des plans de carrière compétitifs, alignés sur le secteur privé, pour doter l'État d'une ingénierie publique de haut niveau.

Cochée à ces ambitions, la doctrine pointe le paradoxe de la déquasification ministérielle. En confiant toutes les compétences techniques et financières opérationnelles aux agences, les ministères sectoriels se vident de leur substance. Ils perdent leur expertise technique et se transforment en coquilles vides, incapables d'exercer efficacement leur mission constitutionnelle de conception et d'évaluation des politiques publiques.

Un autre enjeu contemporain réside dans la cohérence territoriale de l'action de l'État. Les agences d'exécution ont une fâcheuse tendance à centraliser leurs décisions à Dakar, là où se trouvent leurs sièges sociaux. Cette centralisation administrative nuit à l'esprit de l'Acte III de la décentralisation, car les agences déploient souvent des projets d'infrastructure sur le territoire des communes sans concertation préalable avec les maires ou les conseils départementaux, générant des conflits de compétences et des ruptures de cohérence locale.

Limites, critiques doctrinales et dérives du modèle d'agencification

Le modèle de l'agencification fait l'objet de vives critiques de la part des constitutionnalistes, des spécialistes des finances publiques et de la sociologie administrative sénégalaise. La première limite doctrinale dénonce la rupture du principe d'égalité devant la fonction publique et la création d'une « administration à deux vitesses ». D'un côté, les fonctionnaires des ministères subissent des conditions de travail précaires et des rémunérations modestes ; de l'autre, les agents contractuels des agences bénéficient de salaires élevés, de véhicules de fonction et d'avantages divers. Cette dualité engendre des frustrations profondes au sein de l'appareil d'État et dégrade le climat social de l'administration.

La deuxième dérive majeure est d'ordre budgétaire et financier. L'autonomie financière a souvent été dévoyée pour masquer des pratiques de mauvaise gestion et des abus de biens publics. Les rapports successifs de l'Inspection Générale d'État et de la Cour des Comptes regorgent d'exemples de détournements de procédures, d'octrois d'indemnités de session exorbitantes aux membres des conseils d'administration, et de recrutements politiques ou clientélistes au sein des agences, transformant ces structures en niches de recasement du personnel politique de la majorité au pouvoir.

Sur le plan de la théorie démocratique, l'agencification pose le problème du déficit démocratique et de la dilution de la responsabilité politique. Le citoyen et le Parlement peinent à identifier le responsable d'un échec de politique publique. En cas de dysfonctionnement (par exemple, des retards dans l'électrification rurale), le ministre se défausse de sa responsabilité sur le Directeur

Général de l'agence, lequel invoque l'insuffisance des subventions versées par le ministère des Finances, créant un système d'irresponsabilité organisée.

Enfin, la contractualisation, pilier théorique du modèle, reste largement fictive dans la pratique. De nombreuses agences fonctionnent sans contrat de performance à jour, ou avec des contrats comportant des indicateurs flous et non contraignants, ce qui réduit le contrôle de la tutelle à une simple formalité bureaucratique et prive l'État de tout levier réel de sanction en cas de contre-performance managériale.

Analyse de l'application pratique au Sénégal

L'examen clinique du paysage des agences au Sénégal met en relief des contrastes saisissants entre l'efficacité opérationnelle à court terme et la fragilité institutionnelle à long terme. L'Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE) illustre le versant positif du modèle. Grâce à sa flexibilité de gestion et à son expertise technique, elle a piloté avec succès les grands chantiers de modernisation du réseau routier et autoroutier national, démontrant une capacité de réalisation bien supérieure à celle de l'ancienne Direction des Travaux Publics.

À l'inverse, des structures comme l'Agence Sénégalaise d'Électrification Rurale (ASER) ont traversé des crises de gouvernance aiguës, marquées par des litiges contractuels internationaux, des soupçons de corruption dans la passation des marchés de forages ou de panneaux solaires, et des résultats en deçà des objectifs nationaux d'accès universel à l'énergie, illustrant les dérives possibles lorsque l'autonomie financière n'est pas encadrée par une éthique managériale rigoureuse.

La mise en œuvre de la loi de rationalisation de 2014 se heurte également à de fortes résistances politiques. Si l'État a réussi à supprimer ou à fusionner certaines agences redondantes au lendemain de l'adoption du texte, la tendance à la création de nouvelles structures sous des dénominations variées (fonds de développement, hautes autorités, délégations générales à l'instar de la DER/FJ) démontre la difficulté du pouvoir politique à se sevrer d'outils de gestion hors-statut, plus souples et politiquement plus maniables que l'administration traditionnelle. L'enjeu pour le Sénégal ne réside plus dans la suppression totale des agences, qui demeurent indispensables pour la réalisation de projets complexes, mais dans la soumission effective et sans dérogation de toutes ces entités à l'empire de la loi de 2014, garantissant ainsi que l'autonomie managériale serve exclusivement la performance publique et l'intérêt des citoyens, loin de toute logique de rente ou de favoritisme.